

MUSTAFA KAMAL BIN BASIR AHMAD

LWN

SHASHA FARINA BINTI MOHD SHAPIE

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 8 Januari 2025M / 8 Rejab 1446H

Rayuan Mal No. : 2212-A0010-001-0014

[Rayuan terhadap perintah menolak membatalkan perintah rayuan nafkah anak, seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Muhammad Iz'aan Bin Azalan

Peguam Syarie Responden : Tiada

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki mahupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahala) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak”
(Surah Al-Hadid:18)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Nafkah anak merupakan antara kewajipan seorang bapa terhadap anak-anak yang dibawah tanggungannya. Walaubagaimanapun terdapat kedaaan di mana berlaku pertikaian terhadap perintah nafkah yang perlu disediakan bapa kepada anak-anak. Inilah yang berlaku di dalam rayuan ini di mana Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) menolak Permohonan Membatalkan Perintah Nafkah Anak yang

diperolehi Responden melalui rayuan terhadap perintah nafkah di Mahkamah Rendah Syariah (MRS).

FAKTA KES

[2] Perayu dan Responden merupakan bekas suami isteri bercerai pada 11/6/2013 dan dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu :

- i- Nama : Sophia Zara Binti Mustafa Kamal
No. KP : 090805-07-0500
- ii- Nama : Alya Zara Binti Mustafa Kamal
No. KP : 120905-07-0502

[3] Pada 19/12/2016 MRS Shah Alam mengeluarkan perintah nafkah anak melalui kes mal No. 10002-024-0866-2014 seperti berikut :

- i- Mahkamah memerintahkan Perayu hendaklah membayar nafkah dua orang anak yang bernama Sophia Zara Binti Mustafa Kamal No. KP : 090805-07-0500 dan Alya Zara Binti Mustafa Kamal No. KP : 120905-07-0502 sebanyak RM 3,500.00 sebulan.
- ii- Mahkamah memerintahkan Perayu hendaklah membayar nafkah tahunan bagi persekolahan anak-anak tersebut sebanyak RM 2,000.00 setahun.
- iii- Mahkamah memerintahkan Perayu hendaklah membayar nafkah tahunan bagi perbelanjaan hari raya anak-anak tersebut sebanyak RM 1,000.00 setahun.

[4] Responden tidak berpuas hati dengan Perintah MRS ini dan memfailkan rayuan di MTS melalui kes Rayuan *Mal* (MTS) No. :10500-024-0052-2017. Rayuan ini telah didengar dan diputuskan pada 22/1/2018 :

- i- Mahkamah menerima rayuan Perayu.

- ii- Mahkamah meminda keputusan YA Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Tuan Saharudin Bin Selamat melalui kes Saman No. 10002-024-0866-2014.
- iii- Mahkamah memerintahkan bahawa Responden (Perayu dalam kes Rayuan di MRyS) hendaklah membayar nafkah bulanan bagi dua orang anak bernama Sophia Zara Binti Mustafa Kamal No. KP : 090805-07-0500 dan Alya Zara Binti Mustafa Kamal No. KP : 120905-07-0502 adalah sebanyak RM 6,000.00 sebulan. Bayaran ini hendaklah dibuat melalui akaun bank Perayu (Responden dalam kes rayuan di MRyS) pada atau selewat-lewatnya sebelum / pada 2 haribulan setiap bulan.
- iv- Mahkamah memerintahkan bahawa Responden (Perayu dalam kes rayuan di MRyS) hendaklah menanggung kos yuran awal persekolahan dan persediaan persekolahan sebanyak RM 3,500.00 bagi setiap anak yang berjumlah RM 7,000.00 setahun. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden juga hendaklah menanggung kos dua perayaan iaitu Aidilfitri dan Aidiladha adalah sebanyak RM 1,500.00 bagi setiap anak yang berjumlah RM 3,000.00 setahun. Bayaran ini hendaklah dibuat melalui akaun Perayu (Responden dalam kes rayuan di MRyS) pada selewat-lewatnya dua minggu sebelum hari raya dan sebelum bermula sesi persekolahan.

[5] Terdapat beberapa fail permohonan ubah perintah nafkah anak yang difailkan oleh pihak-pihak pada tahun 2021. Kes pertama difailkan oleh Responden melalui kes mal No. : 10019-022-0063-2021 dan telah dibatalkan setelah mahkamah membenarkan bantahan awal Perayu. Manakala kes kedua ubah perintah nafkah anak difailkan oleh Perayu melalui kes mal no.: 10019-022-0260-2021 dan masih dalam prosiding di peringkat perbicaraan. Pada masa sama Responden juga telah memfailkan tunggakan nafkah anak melalui Saman

Mal No. : 10021-023–0445-2021 akibat kecuaiannya Pemohon membayar nafkah anak-anak tersebut.

[6] Perayu kemudiannya pada 16/3/2022 telah memfailkan Notis Permohonan melalui kes Mal No. : 10300-027-0190-2022 memohon perintah :

- i- Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan Perintah Nafkah Anak Rayuan Mal No. 10500-024-0052-2017 bertarikh 22/1/2018 berdasarkan kepada seksyen 76, 244 dan 245 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii- Kos Tetap bagi tindakan ini ditanggung oleh Responden sebanyak RM 10,000.00 berdasarkan Jadual Keempat, Kaedah Kelima, kaedah-Kaedah Tatacara Mal Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006.
- iii- Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan suai manfaat dan perlu oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[7] Pada 8/12/2022 kes ini telah diputuskan oleh MTS seperti berikut :

- i- Mahkamah menolak permohonan ini berdasarkan kepada seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii- Mahkamah memerintahkan kos adalah ditanggung oleh masing-masing pihak.

[8] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan ini dan memfailkan Notis Rayuan pada 21/12/2022 melalui Kes Rayuan Mal No. : 2212-A0010-001-0014 dengan menyatakan lima Alasan Rayuan sebagaimana di halaman 417-423 Rekod Rayuan.

DAPATAN PANEL HAKIM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Walaupun

terdapat lima (5) Alasan Rayuan Perayu, kami akan rangkumkan Alasan Rayuan Perayu tersebut kepada satu (1) isu sahaja iaitu sama ada YA Hakim Bicara khilaf apabila menolak permohonan Perayu membatalkan perintah nafkah anak yang diperolehi Responden melalui rayuannya di Mahkamah Tinggi Syariah?

PERINTAH MENOLAK PEMBATALAN PERINTAH NAFKAH ANAK

[10] Kami mendapati Perayu tidak berpuas hati dengan perintah MTS bertarikh 8/12/2022 yang menolak permohonan membatalkan perintah nafkah anak yang dikeluarkan oleh mahkamah yang sama melalui prosiding rayuan pada 22/1/2018 (selepas ini dinyatakan sebagai perintah rayuan nafkah). Pada masa yang sama kami juga mendapati Perayu telah memfailkan satu Permohonan Ubah Perintah Nafkah, pada 8/12/2021 melalui kes Mal No. : 10019-022-0260-2021 di **Mahkamah Rendah Syariah.**

[11] Tuntutan Perayu yang ditolak oleh MTS difailkan di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 yang kami perturunkan semula seperti berikut :

Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak

*76. Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, **atau boleh pada bila-bila masa membatalkan**, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.*

[12] Kami mendapati tuntutan Perayu untuk membatalkan perintah yang dikeluarkan oleh MTS (Rayuan) adalah salah satu remedi yang terdapat di bawah peruntukan kuasa Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003. Perkara yang sama juga kami dapati diperuntukkan di bawah seksyen 67 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 :

Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah

67. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuat kuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

[13] Kami perturunkan dahulu kedua-dua peruntukan tersebut dan seterusnya kami memetik penghujahan Perayu yang berkaitan kedua-dua peruntukan tersebut, di perenggan enam (6) Hujah Bertulis Perayu yang menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara khilaf kerana telah membuat dapatan bahawa tindakan memfailkan Ubah Perintah Nafkah Anak atas perubahan matan dan tindakan memfailkan permohonan membatalkan perintah nafkah anak adalah tindakan yang sama.

[14] Penelitian kami seterusnya dibuat kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan sebelas (11) yang kami perturunkan semula seperti berikut :

“Dalam pengamatan mahkamah, medium atau forum yang dikemukakan oleh Pemohon (Perayu) dalam permohonan ini adalah salah dan tidak bermerit untuk dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sekiranya Pemohon menceritakan mengenai kadar amaun nafkah yang tinggi bagi dua orang anak dan juga masalah kemampuan Pemohon untuk membayar jumlah nafkah tersebut, Pemohon boleh melakukannya dalam proses perbicaraan pada permohonan ubah perintah nafkah”

[15] Kami dapat memahami apa yang cuba ditunjukkan oleh Perayu iaitu permohonan ubah perintah nafkah anak atas perubahan matan dengan permohonan membatalkan perintah adalah dua perkara yang berbeza. Walaubagaimanapun dalam masa yang sama kami tidak mendapati mana-mana perenggan di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara yang menyamakan keduanya kecuali apa yang kami perturunkan semula dapatan YA Bicara di perenggan sebelas (11) sebagaimana kami perturunkan di atas.

[16] Sehubungan dengan itu, bagi merungkai isu ini, pada hemat kami YA Hakim Bicara telah membuat dapatan yang tepat iaitu platform bagi mendengar dan memutuskan pertikaian ini termasuklah tuntutan membatalkan perintah nafkah adalah di Mahkamah Rendah Syariah melalui tuntutan ubah perintah yang telah difailkan Perayu yang statusnya masih dalam prosiding perbicaraan, melalui kes Mal No. : 10019-022-0260-2021. **Ini kerana di bawah kedua-dua peruntukan baik di bawah seksyen 67 atau 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 terdapat kesemua remedi yang dikehendaki oleh Perayu.**

PRINSIP RAYUAN

[17] Selain itu, kami juga mendapati isu ini berkait rapat dengan prinsip rayuan, iaitu sesuatu perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah yang mendengar rayuan hendaklah dikembalikan untuk dilaksanakan di mahkamah yang keputusannya dirayu. Dalam konteks kes ini MTS setelah mendengar dan membenarkan rayuan Responden, telah membetulkan dan meminda perintah MRS dari segi kadar nafkah. Sehubungan dengan itu, apa-apa tindakan untuk penguatkuasaan dan mengubah perintah tersebut hendaklah dibuat di MRS. Perkara ini selari dengan peruntukan di bawah seksyen 146 Enakmen tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 :

Pelaksanaan penghakiman atas rayuan

146. Apabila salah satu pihak telah mengambil perintah Mahkamah yang mendengar rayuan itu dan telah mengemukakan perintah itu kepada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah melaksanakan perintah itu mengikut peruntukan Enakmen ini.

[18] Bagi memastikan kesegeraan penyampaian perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah yang mendengar rayuan kepada mahkamah yang keputusannya dirayu Arahan Amalan No. 10 Tahun 2016: Proses Kerja Rayuan Mal telah diwujudkan. Bil. 23, proses kerja 62 menyatakan tugas Pendaftar mengemukakan perintah kepada mahkamah bicara yang keputusannya dirayu dalam tempoh 7 hari dari tarikh keputusan dibacakan.

BIDANG KUASA

[19] Melalui penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan tujuh (7) halaman 404 Rekod Rayuan mendapati YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa MTS berbidangkuasa mendengar dan memutuskan permohonan Perayu berdasarkan kepada seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[20] Walaubagaimanapun, kami mempunyai sisi pandang yang berbeza. Pada hemat kami adalah tidak teratur mahkamah yang mendengar dan memutuskan rayuan kemudiannya mendengar permohonan untuk membatalkan perintahnya sendiri. Walaupun kami bersetuju dengan keputusan YA Hakim Bicara menolak tuntutan Perayu namun asas penolakan yang tepat adalah salah aturan di mana bidang kuasa mendengar permohonan tersebut pada hemat kami sepatutnya berada di satu peringkat mahkamah lain yang lebih tinggi melalui medium yang telah diperuntukkan oleh undang-undang.

[21] Melalui dapatan di atas, kami tidak nampak ada keperluan untuk kami mengulas lanjut berkenaan isu-isu lain yang dibangkitkan di dalam kes ini yang pada hemat kami platformnya adalah di MRS iaitu melalui kes ubah perintah yang telah difailkan oleh Perayu melalui kes Mal No. Daftar: 10019-022-0260-2021.

KESIMPULAN

[22] Sehubungan dengan itu, walaupun kami mempunyai dapatan berbeza dengan YA Hakim Bicara namun selain dari apa yang telah kami perturunkan di atas kami bersetuju dengan keputusan akhir YA Hakim Bicara yang menolak tuntutan Perayu.

[23] Justeru, kami juga bersetuju mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM 2,000.00. Jumlah ini adalah berdasarkan kepada Kaedah 5 Kos Tetap, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi Elaun Dan Kos) 2006 :

Kos Tetap

5. Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat

Jadual Keempat, kos tetap kepeguaman bagi kes-kes yang tidak boleh dinilai dengan wang pada peringkat MRyS ditetapkan tidak melebihi RM 5,000.00.

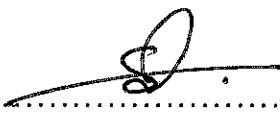
SETELAH kami membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman dan Hujah Bertulis pihak-pihak, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu **DITOLAK**;
- 2- Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di dalam kes Rayuan Mal No. : 10500-024-0052-2017 **DIKEKALKAN**;
- 3- Pendengaran kes *Mal* No. Daftar : 10019-022-0260-2021 hendaklah disegerakan.
- 4- Responden diawardkan kos sebanyak RM 2,000.00. Perayu diperintahkan membayar kos tersebut kepada Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor